

Nr. 113 Vermerk des Ministerialrats Willuhn über den Empfang einer Abordnung des Reichsgrundbesitzer-Verbandes am 27. April 1933 beim Reichskanzler¹⁾

R 43 II/192, Bl. 208–209

Beginn:

Beginn:

[Erhaltung des Großgrundbesitzes, Siedlungsfrage]

An dem Empfang nahmen außer den in dem Schreiben des Grundbesitzer-Verbandes vom 20. April d. Js. genannten Herren (von Janson war nicht erschienen)²⁾ Staatssekretär Dr. Lammers und Ministerialrat Dr. Willuhn teil.

Der Präsident des Reichsgrundbesitzer-Verbandes, Regierungspräsident a. D. von Miquel, machte die in der bei dem Empfang überreichten Aufzeichnung vom 27. d. M. niedergelegten Ausführungen³⁾.

Der Herr Reichskanzler erklärte zu der Frage der Erhaltung des Großgrundbesitzes, daß sich der gesamte Wirtschaftsaufbau nur in Form einer Stufenleiter, vom Kleinen aufsteigend zum Großen, vollziehen könne. Die Ernährung des Volkes bedinge z. B. die Existenz von großen Zuckerplantagen, Weizenfeldern. Die Millionenstädte könnten nur ernährt werden, wenn auch Großgrundbesitz vorhanden sei. Eine besondere Pflege müßte der Siedlungsgedanke erfahren, denn wenn man nicht siedle, dann würde Deutschland nach einigen Jahrzehnten vielleicht nur 30 Millionen Menschen umschließen. Für die Siedlung kämen nur Bauernsöhne in Frage, die die landwirtschaftlichen Erfahrungen von Generationen mitbrächten. Es müßten Güter aufgesiedelt werden, die für den jetzigen Inhaber schon verloren wären. Das Siedlungsproblem müßte auch unter militärischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Er hoffe, daß nach 30 bis 40 Jahren eine innere Befriedung des deutschen Volkes erreicht sei in Verfolg der jetzigen Politik. Die gesteckten Ziele müßten auf friedlichem Wege erreicht werden.

¹⁾ Der Reichsgrundbesitzerverband hatte mit Schreiben vom 8. 3. um Einladung zu einem solchen Empfang gebeten und zur Begründung ein Bedürfnis nach „persönlicher Fühlungnahme“ angeführt. Außerdem enthielt das Schreiben einen Hinweis auf „gänzlich unberechtigte Angriffe“ der „Nationalsozialistischen Landpost“, die in ihrer (dem Schreiben beigelegten) Ausgabe vom 5. 3. die Landarbeiter auf gefordert hatte, alle „zum Teufel“ zu jagen, „die dir vormachen wollen, man müsse den Großgrundbesitz erhalten, damit ihr Gelegenheit zum ‚Dienen‘ habt“ (R 43 II/192, Bl. 198–200).

²⁾ Nach dem Schreiben sollten an dem Empfang teilnehmen: v. Miquel, v. Arnim-Kröchlendorff, Graf Douglas, Graf Hahn-Neuhaus, v. Janson, v. Zastrow (R 43 II/192, Bl. 203).

³⁾ In der Aufzeichnung wurde nach einleitendem Überblick über Geschichte und Zielsetzung des Verbandes, der „nach dem Umsturz“ gegründet worden sei, um „gegenüber den marxistischen Irrlehren für das Eigentum, das Erbrecht, die Bodenständigkeit des deutschen Bauern im weitesten Sinne“ einzutreten, u. a. dargelegt: „Der Liberalismus hat das Schlagwort von der Bewegung des Bodens zum besten Wirt aufgebracht, und die Marxisten haben es mit Freude aufgenommen. Wie alle derartigen Formulierungen ist auch diese zunächst bestechend. Und doch ist sie letzten Endes nichts anderes als der Anspruch des händlerischen Geistes, auch den Acker zur Ware zu stempeln. Für den Liberalismus ist derjenige der beste Wirt, der materiell am erfolgreichsten wirtschaftet. Für uns konservativ eingestellte Grundbesitzer ist der Bauer darüber hinaus der Träger der deutschen Zukunft, der Jungbrunnen deutscher Volkskraft. [...] Von diesem Gesichtspunkt aus glauben wir auch, daß es richtig ist, ebenso wie dem Anerbenrecht und der Höferolle für den bäuerlichen Besitz auch dem Fideikommißrecht für den größeren Besitz Beachtung zu schenken.“ Denn der Großbesitz sei unentbehrlich „um der Führer willen, die er in der Vergangenheit vielfach dem Volk gegeben hat und weiter geben muß, besonders im Osten, weil die dort unserem Volk gestellten schicksalsschweren Aufgaben nur gelöst werden können, wenn die führende Schicht aus erdgebundenen, mit ihrer ganzen Existenz in der Heimat-erde verwurzelten Persönlichkeiten besteht.“ (R 43 II/192, Bl. 204–207).

Der Präsident des Reichsgrundbesitzerverbandes machte Ausführungen zu den Fragen des Anerbenrechtes⁴⁾ und der Fideikomißgesetzgebung⁵⁾. Letztere wäre durch Friedrich den Großen in richtiger Erkenntnis nationalwirtschaftlicher Grundlagen geschaffen worden. Die Weimarer Verfassung habe diese beseitigt⁶⁾. Eine Wiederherstellung dieser Gesetzgebung sei erforderlich. Dies müßte bald geschehen, um eine freiwillige Auflösung der Besitztümer zu verhindern.

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß der Führer der Schutzstaffel der NSDAP⁷⁾ für die Erhaltung der Fideikommisse einträte. Er wolle sich mit dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft in Verbindung setzen⁸⁾.

Graf Douglas machte Ausführungen zu den Besitzverhältnissen in Baden. In Baden gehörten auch kleine Besitzer zu dem Reichsgrundbesitzer-Verband. Dort beständen im Zusammenhang mit den niedrigen Holzpreisen große Schwierigkeiten hinsichtlich der Erhaltung der bäuerlichen Besitztümer. Es müßte auch dort rasch gehandelt werden, um Zwangsversteigerungen hintanzuhalten. Die Vielgestaltigkeit der Anerbenregelung in Deutschland bringe große Schwierigkeiten auch deswegen mit sich, weil manche Eigentümer in verschiedenen Landesteilen Deutschlands Grundbesitz hätten. Eine Gleichheit der Gesetzgebung wäre dringend erwünscht.

W[illuhn]

4) Übergang eines land- oder forstwirtschaftlichen Gutes nach dem Tode des Erblassers auf *einen* der Miterben. Zur Entstehung und neuzeitlichen Umgestaltung des Anerbenrechts vgl. Pesl, Das Anerbenrecht, S. 15 ff. und 55 ff.

5) Fideikomiß: unveräußerliches, überwiegend aus Grundbesitz bestehendes Familiengut mit besonderer Erbfolgeordnung (meist Majorat, aber auch Minorat und Seniorat). Zur Geschichte vgl. Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. III, S. 522 f.

6) Art. 155 Abs. 2 der RV: „Die Fideikommisse sind aufzulösen.“ In den meisten dt. Ländern, auch in Preußen, wurde jedoch nicht sofortige Auflösung angeordnet, sondern allmähliche Aufhebung (meist nach dem Tode des bei Beginn der Auflösung vorhandenen Besitzers) vorgeschrieben. Über die zahlenmäßige Entwicklung des fideikommissarisch gebundenen Besitzes teilte der RJM in der Begründung zum „Entwurf eines Gesetzes über das Erlöschen der Familienfideikommisse“ vom 9. 6. 38 u. a. mit: „Zu Beginn des Jahres 1919 waren im Reiche insgesamt 2314 Fideikommisse [...] vorhanden. Sie umfaßten rund 3 206 000 ha (davon rd. 1 400 000 ha Wald). Am 1. Januar 1938 war bei 1404 dieser Vermögen mit rd. 1 770 000 ha (davon 661 000 ha Wald) die Auflösung beendet. Dagegen war dies bei 910 gebundenen Vermögen mit rd. 1 437 000 ha (davon rd. 720 000 ha Wald) noch nicht der Fall. 224 dieser gebundenen Vermögen mit rd. 515 000 ha (davon rd. 281 000 ha Wald) waren allerdings schon frei geworden, jedoch war bei ihnen entweder das Auflösungsverfahren noch nicht beendet oder der Besitzer noch nach Art eines Vorerbens beschränkt. Bei 686 Fideikommissen [...] mit rd. 920 000 ha (davon rd. 440 000 ha Wald) bestand sonach die bisherige Bindung noch in vollem Umfang.“ (R 43 II/1527, Bl. 58–64).

7) Himmler.

8) Die Behandlung der Angelegenheit wurde, nachdem das REMin. sich als unzuständig erklärt hatte (Vermerk Willuhns vom 2. 6. in R 43 II/192, Bl. 315), an den RJM verwiesen. In dem betr. Schreiben des StSRkei an Gärtner vom 8. 6. hieß es: Der RK „neigt der Auffassung zu, daß die beschleunigte Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der Fideikommisßgüter geboten ist“ (ebd., Bl. 316). Auf Veranlassung Gärtners wurde die Frage daraufhin am 27. 6. im RJMin. mit Vertretern der beteiligten Reichs- und Landesministerien eingehend beraten. Es wurde vereinbart, zunächst sorgfältige Erhebungen über den volkswirtschaftlichen Nutzen des Fortbestehens der Fideikommisse anzustellen und erst Ende September 1933 die Beratungen wieder aufzunehmen. (Besprechungsprotokoll in R 43 II/193, Bl. 2–6). Über weitere diesbez. Besprechungen in den Akten nichts ermittelt. Wienstein vermerkte am 28. 2. 34: Die Frage sei nach Mitteilung des RJMin. „durch die Erbhofgesetzgebung überholt. Nach dieser Gesetzgebung können auch Güter über 125 ha Größe zu Erbhöfen erklärt werden, was auch bei mehreren größeren Besitzungen, z. B. bei Friedrichsruh, schon geschehen ist“ (ebd., Bl. 7). – Eine endgültige reichsgesetzliche Regelung erfolgte schließlich durch das „Gesetz über das Erlöschen der Familienfideikommisse und sonstiger gebundener Vermögen“ vom 6. 7. 38 (RGL I, S. 825).

Zitierhinweis

Nr. 113 Vermerk des Ministerialrats Willuhn über den Empfang einer Abordnung des Reichsgrundbesitzer-Verbandes am 27. April 1933 beim Reichskanzler in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d113>